

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 131/2549
ธนาคารอาคารสงเคราะห์
นางลัดดา แก้วศักดิ์

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 296

การที่เจ้าพนักงานบังคับคดีประเมินราคาทรัพย์สินที่ยึด เป็นเพียงการประมาณราคาในชั้นต้น เพื่อประโยชน์ในการขายทอดตลาดต่อไปเท่านั้น ราคาที่ประเมินจึงอาจไม่ตรงกับราคาที่แท้จริงก็ได้ แม้จำเลยจะไม่เห็นด้วย จำเลยก็ชอบที่จะหาผู้เข้าสู่ราคาหรือคัดค้านการขายทอดตลาดได้ และไม่มีหลักเกณฑ์ใดผูกมัดว่าการขายทอดตลาดจะต้องเป็นไปตามราคาที่ประเมิน จึงถือไม่ได้ว่าเจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการบังคับคดีฝ่าฝืนต่อกฎหมาย และถือไม่ได้ว่ามีข้อโต้แย้งสิทธิของจำเลยที่จะร้องขอศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 วรรคสอง เพื่อให้เจ้าพนักงานบังคับคดีประเมินราคาใหม่ได้

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้จำเลยชำระหนี้ไถ่ถอนจำนองจำนวน 395,561.97 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 19 ต่อปี ของต้นเงิน 289,117.40 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ แก่โจทก์ ชำระค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยครั้งละ 1,315 บาท ทุก 3 ปี จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จ และชำระค่าฤชาธรรมเนียมจำนวนที่ศาลไม่สั่งคืนและค่าทนายความอีก 3,000 บาท แก่โจทก์ ต่อมาจำเลยไม่ชำระหนี้ตามคำพิพากษา โจทก์ขอให้บังคับคดี และนำ

เจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์จำนอง คืนห้องชุดเลขที่ 16/50 ชั้นที่ 4 ทะเบียน
อาคารเลขที่ 5/2539 อาคารเลขที่ 16 ชื่ออาคารชุด ท็อป แอร์พอร์ท คอนโดมิเนียม
ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ 26.21 ตารางเมตร ของ
จำเลยเพื่อขายทอดตลาดนำเงินมาชำระหนี้แก่โจทก์โดยพนักงานบังคับคดีประเมิน
ราคาตารางเมตรละ 8,500 บาท รวมเป็นเงิน 222,785 บาท

จำเลยยื่นคำร้องว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีร่วมกับโจทก์ประเมินราคาห้องชุดที่
ยึดต่ำกว่าความเป็นจริงและไม่เป็นธรรมต่อจำเลย ราคาที่ประเมินต่ำกว่าราคาที่
จำเลยซื้อมาและต่ำกว่าราคาที่โจทก์รับจำนอง หากมีการขายทอดตลาดเท่ากับราคา
ประเมินจำเลยจะมีหนี้ที่ยังคงค้างชำระแก่โจทก์จำนวนมาก ปัจจุบันห้องชุดในอาคาร
ชุดดังกล่าวมีราคาซื้อขายสูงขึ้นกว่าเดิม การประเมินราคาของเจ้าพนักงานบังคับคดี
ไม่ต้องด้วยระเบียบของกระทรวงยุติธรรมที่ค้ำึงถึงราคาซื้อขายกันในท้องตลาด
ราคาที่ดินใกล้เคียง และราคาจำนองครั้งสุดท้าย ขอให้ศาลไต่สวนและมีคำสั่งให้
ประเมินราคาห้องชุดที่ยึดใหม่ไม่ให้ต่ำกว่า 500,000 บาท ซึ่งราคาซื้อขายเดิม

ศาลชั้นต้นไต่สวนแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัย "มีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า จำเลยมีสิทธิยื่น
คำร้องขอให้ศาลสั่งเจ้าพนักงานบังคับคดีประเมินราคาทรัพย์สินที่ยึดไว้ใหม่ได้หรือไม่
ที่จำเลยฎีกาว่า จำเลยซื้อห้องชุดยึดมาในราคา 500,000 บาท ใช้เงินปรับปรุงเพิ่ม
เดิมอีก 100,000 บาท โจทก์รับจำนองในราคา 293,000 บาท แต่เจ้าพนักงานบังคับ

คดีกลับประเมินราคาเพียง 222,785 บาท เป็นการปฏิบัติหน้าที่บกพร่องและไม่เป็น
ธรรม ไม่คำนึงถึงระเบียบว่าด้วยการบังคับคดีที่ให้พิจารณาถึงราคาซื้อขายกันในท้อง
ตลาดและราคาจำนองครั้งสุดท้าย ขณะยึดห้องชุดดังกล่าวมีราคาสูงขึ้นตามภาวะ
เศรษฐกิจ หากประเมินราคาต่ำจะทำให้การขายทอดตลาดได้ในราคาต่ำ จึงขอให้เจ้า
พนักงานบังคับคดีประเมินราคาทรัพย์สินของจำเลยใหม่นั้น เห็นว่า การที่เจ้า
พนักงานบังคับคดีประเมินราคาทรัพย์สินที่ยึดมานั้น เป็นเพียงการประมาณราคาใน
ขั้นต้นตามความเห็นของเจ้าพนักงานบังคับคดี เพื่อประโยชน์ในการขายทอดตลาด
ต่อไปเท่านั้น ราคาที่ประเมินดังกล่าวจึงอาจไม่ตรงกับราคาที่แท้จริงก็ได้ ซึ่งแม้
จำเลยจะไม่เห็นด้วย จำเลยก็ชอบที่จะหาผู้เข้าสู่ราคาหรือคัดค้านการขายทอดตลาด
ได้เพราะราคาที่เจ้าพนักงานบังคับคดีประเมินไว้ดังกล่าวมิใช่ราคาที่แท้จริง และไม่มี
หลักเกณฑ์ใดผูกมัดว่าการขายทอดตลาดจะต้องเป็นไปตามราคาที่ประเมิน แต่ขึ้นอยู่กับ
กับผู้เข้าสู่ราคาว่าจะให้ราคาสูงสุดเพียงใด ดังนี้ กรณีจึงถือไม่ได้ว่าเจ้าพนักงานบังคับ
คดีดำเนินการบังคับคดีฝ่าฝืนต่อกฎหมายและถือไม่ได้ว่ามีข้อโต้แย้งสิทธิของจำเลย
ที่จะร้องขอต่อศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 296 วรรค
สอง เพื่อให้เจ้าพนักงานบังคับคดีประเมินราคาทรัพย์สินที่ยึดใหม่ได้ ที่ศาลล่างทั้ง
สองมีคำสั่งและพิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

(สรุปคดี สุวรรณประกร-สมศักดิ์ เนตรมัย-สุทัศน์ ศิริมหาพฤกษ์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น